GB MENTORIA GULLIT BELO

PRESENTE DO @MENTORIAGB

50

assertivas que a FCC mais cobra em Direito e Processo do Trabalho

Selecionadas a partir de 815 questões da FCC de 2021 a 2026, em provas de tribunais, procuradorias e outros órgãos. Cada uma com a armadilha que a banca usa, a dica para não cair e o fundamento literal.

· 815 questões da FCC · provas de 2021 a 2026 · 28 órgãos · Direito do Trabalho · Processo do Traba

815
questões da FCC analisadas, de 2021 a 2026

3115
alternativas erradas classificadas, uma a uma

69%
das questões estão nos temas destas 50

50
assertivas autorais com enfrentamento completo

RAIO-X DA BANCA

Onde a FCC tira pontos em Trabalho e Processo

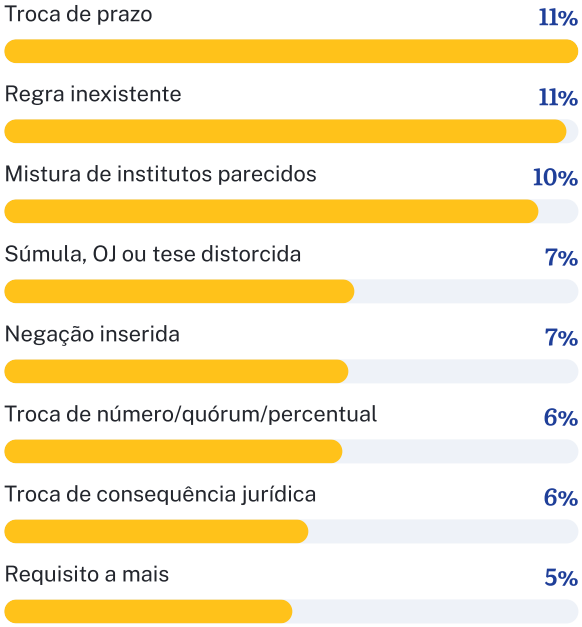
Lemos as 815 questões de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho que a FCC aplicou de 2021 a 2026, em 28 órgãos, alternativa por alternativa, e anotamos o que a banca troca para fazer o candidato errar. As 50 assertivas deste material saíram daí.

Os temas que mais voltam



Número de questões no recorte. Azul: Trabalho. Laranja: Processo.

As armadilhas preferidas



Percentual das 3115 alternativas erradas.

432

questões em caso hipotético, com personagens, datas e valores para aplicar a regra

1 em 9

alternativas erradas troca um prazo: é a armadilha que mais se repete

33

temas cobertos, com 564 das 815 questões do recorte

1. Julgue

Marque C ou E nas 50, sem consulta, e sublinhe o trecho que decide.

2. Enfrente

No gabarito, veja a armadilha que a FCC usa naquele ponto e a dica para não cair.

3. Refaça

Em 7 dias, refaça só as que errou. É ali que a sua nota sobe.

PARTE 1

Julgue as 50

Certo ou errado? Os pontinhos laranja mostram quanto o tema caiu no recorte: quanto mais cheios, mais a FCC cobra.

Direito do Trabalho

1 Joana trabalha em grau médio de insalubridade num laboratório de Ribeirão Preto e recebe salário contratual de R$ 3.000,00. Pela CLT, o adicional devido é de 20% sobre esse salário contratual, ou seja, R$ 600,00.

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE ●●●●●●●● C E

2 Gustavo é frentista num posto de combustíveis de Caruaru e recebe salário-base de R$ 2.400,00, mais prêmio mensal de produtividade de R$ 600,00 e gratificação de R$ 300,00. O adicional de periculosidade a que ele tem direito é de R$ 720,00.

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE ●●●●●●●● C E

3 Técnico de manutenção de uma refinaria em Cubatão, exposto ao mesmo tempo a agente insalubre e a inflamáveis, Rafael não recebe os dois adicionais somados, mas pode optar pelo de insalubridade, se este lhe for mais vantajoso.

ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE ●●●●●●●● C E

4 Renata, recepcionista de um hotel em Porto Seguro, foi dispensada sem justa causa com aviso prévio indenizado. A gravidez, iniciada durante o prazo do aviso, foi confirmada antes do fim desse prazo. Mesmo sem ter avisado a empresa, ela tem garantia provisória de emprego até cinco meses após o parto.

ESTABILIDADES PROVISÓRIAS ●●●●●●●● C E

5 Na CIPA de uma fábrica de calçados de Franca, os representantes designados pelo empregador também têm garantia de emprego até um ano após o final do mandato, assim como os eleitos pelos empregados.

ESTABILIDADES PROVISÓRIAS ●●●●●●●● C E

6 Com a concordância de Marcos, auxiliar administrativo em Garanhuns, a empresa dividiu as férias dele em três períodos de 12, 10 e 8 dias corridos. O fracionamento é válido, porque nenhum dos períodos ficou abaixo de 5 dias corridos.

FÉRIAS ●●●●●●●● C E

7 Em Anápolis, uma indústria que concede o repouso semanal remunerado aos domingos não pode marcar para uma sexta-feira o início das férias de seus empregados, porque essa data cai dentro do período de dois dias que antecede o repouso.

FÉRIAS ●●●●●●●● C E

8 Ao examinar a validade de uma cláusula da convenção coletiva firmada pelos sindicatos do comércio de Londrina, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA ●●●●●●●● C E

9 A convenção coletiva dos metalúrgicos de Betim tem duas cláusulas: uma transfere o feriado municipal de segunda-feira para a sexta-feira seguinte, e outra reduz as férias anuais para 25 dias, com o terço calculado sobre a remuneração integral. As duas cláusulas são válidas, porque o negociado prevalece sobre o legislado.

NEGOCIAÇÃO COLETIVA ●●●●●●●● C E

10 A empresa Nuvem Contábil, de Uberlândia, decidiu trazer de volta ao escritório a analista Bruna, que estava em teletrabalho, sem pedir a concordância dela. A medida é lícita, desde que a empresa garanta prazo de transição mínimo de 30 dias e registre a mudança em aditivo contratual.

TELETRABALHO ●●●●●●●● C E

11 Lívia trabalha em teletrabalho para uma editora de Blumenau e recebe por página revisada, isto é, por produção. Ainda que em algumas semanas dedique mais de 44 horas às revisões, ela não tem direito a horas extras.

TELETRABALHO ●●●●●●●● C E

12 Marcelo deixou a sociedade de uma transportadora de Chapecó, e a alteração do contrato social foi averbada em fevereiro de 2025. Em janeiro de 2026, um motorista que trabalhou na empresa quando Marcelo ainda era sócio ajuizou reclamação. Mesmo sem fraude, Marcelo responde solidariamente com a empresa e com os sócios atuais, e pode ser executado em primeiro lugar.

GRUPO ECONÔMICO, SUCESSÃO DE EMPREGADORES E SÓCIO RETIRANTE ●●●●●●●● C E

13 A Padaria Trigo Bom e a Oficina Motor Forte, de Itajaí, têm os mesmos dois sócios, mas funcionam de forma independente, sem interesse integrado, comunhão de interesses nem atuação conjunta. Por isso, a padaria não responde pelos créditos trabalhistas de um mecânico da oficina.

GRUPO ECONÔMICO, SUCESSÃO DE EMPREGADORES E SÓCIO RETIRANTE ●●●●●●●● C E

14 Contratado como garçom intermitente por um bufê de Recife, Felipe recebeu, com quatro dias corridos de antecedência, convocação para trabalhar num evento e não respondeu no prazo de um dia útil. O silêncio equivale a recusa, e a recusa não descaracteriza a subordinação própria do contrato intermitente.

CONTRATO INTERMITENTE ●●●●●●●● C E

15 Contratada como recepcionista intermitente por um centro de convenções de Florianópolis, Larissa aceitou a convocação para trabalhar nos três dias de um congresso e faltou sem justo motivo. A empresa pode exigir dela multa equivalente à integralidade da remuneração que seria devida pelos três dias, sem possibilidade de compensação.

CONTRATO INTERMITENTE ●●●●●●●● C E

16 Os empregados de uma mineradora em Itabira são levados todos os dias ao local de trabalho, de difícil acesso e sem transporte público regular, em ônibus fornecido pela empresa. O tempo desse trajeto integra a jornada, por ser tempo à disposição do empregador.

JORNADA ●●●●●●●● C E

17 Numa fábrica de móveis de Bento Gonçalves, a empresa permite que os empregados troquem de roupa no vestiário, mas não exige que a troca seja feita ali. Carlos prefere se trocar na fábrica e gasta nisso 15 minutos por dia. Esse tempo não é tempo à disposição do empregador nem conta como hora extra.

JORNADA ●●●●●●●● C E

18 Ao extinguir o contrato por acordo com a empregadora, em Campo Grande, Tânia recebe pela metade o aviso prévio indenizado e a indenização sobre o FGTS, pode movimentar até 80% dos depósitos e tem acesso ao seguro-desemprego.

EXTINÇÃO DO CONTRATO POR ACORDO ●●●●●●●● C E

19 Marta e Paulo exercem a mesma função, com igual produtividade e perfeição técnica, para uma rede de lojas sem quadro de carreira, Marta na filial de Contagem e Paulo na de Belo Horizonte. A diferença de tempo de serviço entre eles é de um ano. Como as duas filiais ficam na mesma região metropolitana, Marta tem direito à equiparação salarial com Paulo.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL ●●●●●●●● C E

20 Caio, empregado de uma gráfica em Bauru, faltou dois dias consecutivos em razão do falecimento de seu irmão. As faltas são justificadas e não podem ser descontadas do salário, por se tratar de hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO CONTRATO ●●●●●●●● C E

21 A transportadora Rota Sul, de Pelotas, firmou com o motorista Joel acordo individual escrito de banco de horas, pelo qual as horas excedentes devem ser compensadas no prazo máximo de seis meses. O ajuste é válido, ainda que não exista acordo ou convenção coletiva sobre o tema.

JORNADA ●●●●●●●● C E

22 Depois de 12 anos como gerente de agência de uma cooperativa de crédito em Chapecó, Rogério foi revertido, sem justo motivo, ao cargo efetivo de escriturário. Como exerceu a função de confiança por mais de dez anos, ele tem direito a manter a gratificação, que se incorporou ao salário.

ALTERAÇÃO DO CONTRATO ●●●●●●●● C E

23 Uma rede de farmácias de Goiânia paga, todos os meses, ajuda de custo aos farmacêuticos que se deslocam entre as filiais e, além disso, comissões sobre as vendas. Nos termos da CLT, as duas parcelas, por serem habituais, integram o salário.

REMUNERAÇÃO E SALÁRIO ●●●●●●●● C E

24 Dispensado sem justa causa depois de 25 anos completos na mesma metalúrgica de Joinville, Valdir tem direito a aviso prévio de 105 dias, resultado de 30 dias de base mais 3 dias por ano de serviço.

AVISO PRÉVIO ●●●●●●●● C E

25 Carola, empregada de uma indústria têxtil em Americana, foi diagnosticada com neoplasia maligna e continua trabalhando normalmente. Ela pode movimentar a conta vinculada do FGTS, ainda que o contrato de trabalho não tenha sido extinto.

FGTS ●●●●●●●● C E

26 Rafaela, caixa de um supermercado em Maceió, cumpre jornada de oito horas e usufrui apenas 40 minutos de intervalo para refeição. Ela tem direito ao pagamento de 20 minutos, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, parcela de natureza indenizatória.

INTERVALOS INTRAJORNADA E INTERJORNADA ●●●●●●●● C E

Direito Processual do Trabalho

27 Intimada pelo correio num sábado, a reclamada de uma ação em Aracaju considera-se intimada no primeiro dia útil seguinte, e a contagem do prazo começa no dia útil subsequente a este.

ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS ●●●●●●●● C E

28 O recesso forense de 20 de dezembro a 20 de janeiro interrompe os prazos processuais trabalhistas, de modo que o prazo recursal em curso recomeça por inteiro a partir de 21 de janeiro.

ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS ●●●●●●●● C E

29 Condenada em reclamação ajuizada em Campos dos Goytacazes, a Associação Vida Plena, entidade filantrópica, deve recolher o depósito recursal pela metade, como as microempresas e os empregadores domésticos.

RECURSOS ●●●●●●●● C E

30 Ao interpor agravo de instrumento para destrancar recurso de revista, a empresa Ferragens Ipê, de Itajaí, deve depositar 50% do valor do depósito do recurso que pretende destrancar, salvo se a revista atacar decisão contrária a súmula ou orientação jurisprudencial do TST.

RECURSOS ●●●●●●●● C E

31 Reclamação de R$ 25.000,00 ajuizada em Petrolina contra uma autarquia municipal segue o procedimento sumaríssimo, já que o valor não passa de 40 salários mínimos.

PROCEDIMENTOS ●●●●●●●● C E

32 No procedimento sumaríssimo não se faz citação por edital: cabe ao autor indicar corretamente o nome e o endereço do reclamado, sob pena de arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

PROCEDIMENTOS ●●●●●●●● C E

33 Os empregados celetistas de uma autarquia estadual de Teresina entraram em greve, e a autarquia quer ver declarada a abusividade do movimento. Por se tratar de servidores regidos pela CLT, a ação deve ser proposta na Justiça do Trabalho.

COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO ●●●●●●●● C E

34 O Sindicato dos Comerciários de Caruaru e um sindicato recém-fundado disputam a representação dos empregados do comércio do município. A ação em que se discute qual entidade representa a categoria é da competência da Justiça do Trabalho.

COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO ●●●●●●●● C E

35 Lucas, ex-empregado de uma rede de farmácias de Londrina, alega diferenças de FGTS em sua conta vinculada. Como o fato é constitutivo do direito, cabe a Lucas provar a irregularidade dos depósitos, apresentando os extratos.

PROVAS ●●●●●●●● C E

36 Em reclamação ajuizada em Juiz de Fora, o juiz verificou que só a empresa tinha acesso aos registros eletrônicos de entrada de veículos e, por decisão fundamentada proferida antes da abertura da instrução, atribuiu a ela o ônus de provar o horário de chegada do motorista. A decisão é válida, desde que a empresa tenha oportunidade de se desincumbir do encargo.

PROVAS ●●●●●●●● C E

37 Ajuizada reclamação em Campinas por empregado que sempre trabalhou em Jundiaí, a empresa pretende arguir a incompetência territorial. Para isso, deve apresentar a exceção em até dez dias contados da notificação, ainda que a audiência já tenha sido realizada.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL, CONFLITOS E EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ●●●●●●●● C E

38 Renata foi contratada em Fortaleza por uma construtora e, durante todo o contrato, prestou serviços em uma obra em Mossoró. Em regra, a reclamação trabalhista dela deve ser ajuizada em Mossoró, local da prestação dos serviços, ainda que contratada em outra cidade.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL, CONFLITOS E EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

C E

39 Julgada procedente a reclamação de uma auxiliar de cozinha de Pelotas, o juiz deve fixar os honorários de sucumbência do advogado dela entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

C E

40 Em reclamação contra o Município de Bauru, o trabalhador, assistido pelo sindicato de sua categoria, teve o pedido julgado parcialmente procedente, e o Município apresentou reconvenção, que foi rejeitada. São devidos honorários de sucumbência nessa causa, inclusive na reconvenção, e o juiz fixará sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

C E

41 Na execução de uma reclamação em Anápolis, o juiz acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os sócios da empresa no polo passivo. Os sócios podem impugnar essa decisão por agravo de petição, sem precisar garantir o juízo.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

C E

42 Instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra uma transportadora de Cascavel, os sócios serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 8 dias, sem que o processo principal seja suspenso.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

C E

43 Na audiência de uma reclamação em Montes Claros, a empresa reclamada foi representada por um contador terceirizado que não é seu empregado, mas conhece os fatos discutidos. A representação é válida, e as declarações do preposto obrigam a empresa.

AUDIÊNCIA

C E

44 Citada para pagar o débito em execução trabalhista em Joinville, uma indústria de móveis não pagou e apresentou seguro-garantia judicial para garantir a execução. A garantia é admitida pela CLT, ao lado do depósito da quantia atualizada e da nomeação de bens à penhora.

EXECUÇÃO

C E

45 Ao examinar a admissibilidade de recurso de revista interposto por uma cooperativa de Chapecó, a Presidência do TRT negou-lhe seguimento por entender que a causa não oferece transcendência econômica, política, social ou jurídica.

RECURSO DE REVISTA, TRANSCENDÊNCIA E EMBARGOS NO TST

C E

46 Na execução de uma reclamação em Maringá, o juiz intimou o exequente a indicar bens do devedor, e ele nada fez. A prescrição intercorrente consuma-se em cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença.

EXECUÇÃO

C E

47 Executada em Sobral, uma associação beneficente reconhecida como entidade filantrópica opôs embargos à execução sem garantir o juízo e sem bens penhorados. Os embargos podem ser recebidos, pois a exigência de garantia não se aplica a essas entidades nem a quem compõe ou compôs sua diretoria.

EXECUÇÃO

C E

48 Vencido em recurso ordinário no TRT, um vigilante de Arapiraca, que atuou sem advogado desde a petição inicial, pode interpor pessoalmente recurso de revista, porque o jus postulandi alcança todos os graus da Justiça do Trabalho.

PARTES E PROCURADORES

C E

49 O sindicato dos trabalhadores em hotelaria de Foz do Iguaçu quer ajuizar dissídio coletivo de natureza jurídica para interpretar cláusula de convenção coletiva. Como todo dissídio coletivo exige comum acordo, o sindicato patronal pode impedir o ajuizamento recusando-se a concordar.

DISSÍDIO COLETIVO E AÇÃO DE CUMPRIMENTO

C E

50 Paulo e a padaria de Uberlândia onde trabalhou apresentaram petição conjunta de homologação de acordo extrajudicial, cada um com seu advogado. A petição suspende o prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados, que volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação.

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

C E

PARTE 2: GABARITO COMENTADO

1 a 26

Direito do Trabalho

26 assertivas. No recorte, 432 questões e 1653 alternativas erradas. Estas são as trocas que a FCC mais fez nesta matéria:



01 Adicionais de insalubridade e periculosidade

35 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Joana trabalha em grau médio de insalubridade num laboratório de Ribeirão Preto e recebe salário contratual de R$ 3.000,00. Pela CLT, o adicional devido é de ~~20% sobre esse salário contratual, ou seja, R$ 600,00~~.

Versão correta: Pela CLT, o adicional de insalubridade em grau médio é de 20% do salário mínimo, e não do salário contratual. O salário do empregado, sem gratificações, prêmios ou participação nos lucros, é a base do adicional de periculosidade, de 30%.

A ARMADILHA DA FCC

erro de cálculo

É a troca mais repetida do tema: em 5 questões do recorte a isca calculou os 20% sobre o salário contratual, e em outras 2 aplicou os 30% da periculosidade sobre o salário. O erro de cálculo foi a técnica marcada 44 vezes no tema.

DICA AFIADA

Insalubridade: 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Periculosidade: 30% do salário sem gratificações, prêmios ou PLR.

CLT, art. 192; Súmula Vinculante 4 do STF

Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.

02 Adicionais de insalubridade e periculosidade

35 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Gustavo é frentista num posto de combustíveis de Caruaru e recebe salário-base de R$ 2.400,00, mais prêmio mensal de produtividade de R$ 600,00 e gratificação de R$ 300,00. O adicional de periculosidade a que ele tem direito é de R$ 720,00.

A regra: O adicional de periculosidade é de 30% sobre o salário sem os acréscimos de gratificações, prêmios ou participação nos lucros. A base é R$ 2.400,00, e 30% dela dá R$ 720,00.

A ARMADILHA DA FCC

erro de cálculo

A FCC soma prêmio e gratificação à base para chegar a um valor maior (aqui seria R$ 990,00) ou aplica à periculosidade o salário mínimo da insalubridade. A troca entre só o salário básico e base com gratificação e prêmio apareceu em 2 questões, e a base de 30% foi o segundo subtema mais cobrado do tema.

DICA AFIADA

Periculosidade: 30% do salário puro. Tire prêmio, gratificação e PLR antes de calcular.

CLT, art. 193, § 1º

§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

03 Adicionais de insalubridade e periculosidade

35 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Técnico de manutenção de uma refinaria em Cubatão, exposto ao mesmo tempo a agente insalubre e a inflamáveis, Rafael não recebe os dois adicionais somados, mas pode optar pelo de insalubridade, se este lhe for mais vantajoso.

A regra: Os adicionais de insalubridade e de periculosidade não se acumulam, ainda que decorram de fatos geradores distintos; a escolha entre eles é do empregado.

A ARMADILHA DA FCC

mistura de institutos parecidos

A banca soma os dois adicionais quando há exposição simultânea ou entrega ao empregador a escolha do adicional. Em 3 questões do recorte a isca trocou periculosidade por insalubridade, e a mistura de institutos foi marcada 15 vezes no tema.

DICA AFIADA

Um adicional só, e quem escolhe é o empregado, mesmo que os fatos geradores sejam diferentes.

CLT, art. 193, § 2º

§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.

04 Estabilidades provisórias: gestante, CIPA, dirigente sindical e acidentado

30 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Renata, recepcionista de um hotel em Porto Seguro, foi dispensada sem justa causa com aviso prévio indenizado. A gravidez, iniciada durante o prazo do aviso, foi confirmada antes do fim desse prazo. Mesmo sem ter avisado a empresa, ela tem garantia provisória de emprego até cinco meses após o parto.

A regra: A confirmação da gravidez no curso do contrato, ainda que durante o aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante a estabilidade da gestante, da confirmação até cinco meses após o parto. O desconhecimento do empregador não afasta o direito.

A ARMADILHA DA FCC

restrição indevida

A banca restringe a garantia ao aviso prévio trabalhado, exige comunicação da gravidez ao empregador ou troca os 5 meses após o parto por 120 dias (troca vista em 2 questões). A gravidez no aviso prévio indenizado foi o subtema mais cobrado do tema.

DICA AFIADA

Aviso prévio, trabalhado ou indenizado, ainda é contrato. Gravidez confirmada nele dá garantia até 5 meses após o parto.

CLT, art. 391-A; ADCT, art. 10, II, b

Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

05 Estabilidades provisórias: gestante, CIPA, dirigente sindical e acidentado

30 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Na CIPA de uma fábrica de calçados de Franca, ~~os representantes designados pelo empregador também têm garantia de emprego~~ até um ano após o final do mandato, assim como os eleitos pelos empregados.

Versão correta: Só os representantes eleitos pelos empregados, titulares e suplentes, têm a garantia, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Os designados pelo empregador não a têm.

A ARMADILHA DA FCC

troca de sujeito

A FCC estende a garantia aos indicados pelo empregador (troca vista em 2 questões do recorte), nega a garantia ao suplente ou troca 1 ano por 18 meses. A troca de sujeito foi marcada 11 vezes no tema.

DICA AFIADA

CIPA: eleito pelos empregados, titular ou suplente, do registro da candidatura até 1 ano após o mandato. Indicado da empresa não tem garantia.

ADCT, art. 10, II, a; CLT, art. 165; Súmula 339 do TST

ADCT, art. 10, II: fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

06 Férias

29 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Com a concordância de Marcos, auxiliar administrativo em Garanhuns, a empresa dividiu as férias dele em três períodos de 12, 10 e 8 dias corridos. ~~O fracionamento é válido, porque nenhum dos períodos ficou abaixo de 5 dias corridos.~~

Versão correta: O fracionamento é inválido. Com a concordância do empregado, as férias podem ser divididas em até três períodos, mas um deles deve ter pelo menos 14 dias corridos e os demais pelo menos 5 dias corridos cada.

A ARMADILHA DA FCC

requisito a menos

O fracionamento é o ponto que mais aparece no dossiê do tema. A banca omite o período mínimo de 14 dias e deixa só o piso de 5, troca os 14 dias por 20 (isca vista em 2 questões) ou ressuscita a vedação de fracionar as férias de maiores de 50 anos, revogada em 2017.

DICA AFIADA

Fórmula 14 + 5 + 5, sempre em dias corridos e com a concordância do empregado. A idade não importa mais.

CLT, art. 134, § 1º

§ 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.

07 Férias

29 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Em Anápolis, uma indústria que concede o repouso semanal remunerado aos domingos não pode marcar para uma sexta-feira o início das férias de seus empregados, porque essa data cai dentro do período de dois dias que antecede o repouso.

A regra: É vedado iniciar as férias nos dois dias que antecedem feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Com repouso no domingo, as férias não podem começar na sexta-feira nem no sábado.

A ARMADILHA DA FCC

erro de cálculo

A FCC monta um calendário com feriado no meio da semana e oferece datas de início que caem nos dois dias anteriores ao feriado ou ao repouso; quem conta só a véspera marca a data errada. A vedação apareceu em 4 questões do tema, quase sempre junto com o fracionamento.

DICA AFIADA

Conte dois dias para trás a partir de cada feriado e de cada dia de repouso. Nenhum desses dias pode ser o primeiro dia das férias.

CLT, art. 134, § 3º

§ 3º É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

08 Negociação coletiva: convenção, acordo e prevalência do negociado

22 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Ao examinar a validade de uma cláusula da convenção coletiva firmada pelos sindicatos do comércio de Londrina, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

A regra: No exame de convenção ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisa só os elementos essenciais do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil) e se guia pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

A ARMADILHA DA FCC

mistura de institutos parecidos

Foi o subtema mais cobrado do tema (3 questões). A banca troca a intervenção mínima pelo princípio da condição mais benéfica ou da norma mais favorável (isca vista em 2 questões), ou diz que o juiz pode rever o mérito da cláusula.

DICA AFIADA

Diante de norma coletiva, o juiz confere a forma do negócio, não o conteúdo do acordo: intervenção mínima.

CLT, art. 8º, § 3º

§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.

09 Negociação coletiva: convenção, acordo e prevalência do negociado

22 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

A convenção coletiva dos metalúrgicos de Betim tem duas cláusulas: uma transfere o feriado municipal de segunda-feira para a sexta-feira seguinte, e outra reduz as férias anuais para 25 dias, com o terço calculado sobre a remuneração integral. ~~As duas cláusulas são válidas, porque o negociado prevalece sobre o legislado.~~

Versão correta: Só a primeira é válida. A troca do dia de feriado está entre as matérias em que a norma coletiva prevalece sobre a lei (art. 611-A, XI). A redução do número de dias de férias é objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo (art. 611-B, XI).

A ARMADILHA DA FCC

mistura de róis legais

A mistura entre o rol do art. 611-A e o do art. 611-B foi a técnica marcada 31 vezes no tema, de longe a mais usada. A FCC põe lado a lado uma cláusula lícita (troca de feriado, intervalo de 30 minutos, grau de insalubridade) e uma ilícita (dias de férias, FGTS, adicional noturno) e pede que o candidato separe as duas.

DICA AFIADA

Trocar o feriado pode; mexer na quantidade de dias de férias, não. O 611-B é taxativo e protege o núcleo constitucional.

CLT, art. 611-A, XI, e art. 611-B, XI

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: [...] XI - troca do dia de feriado; [...] Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: [...] XI - número de dias de férias devidas ao empregado;

10 Teletrabalho

21 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

A empresa Nuvem Contábil, de Uberlândia, decidiu trazer de volta ao escritório a analista Bruna, que estava em teletrabalho, sem pedir a concordância dela. A medida é lícita, desde que a empresa garanta ~~prazo de transição mínimo de 30 dias~~ e registre a mudança em aditivo contratual.

Versão correta: O empregador pode determinar o retorno do teletrabalho ao presencial, sem a concordância do empregado, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com registro em aditivo contratual. O mútuo acordo só é exigido para levar o empregado do presencial ao teletrabalho.

A ARMADILHA DA FCC

troca de prazo

É a troca mais repetida do tema: em 7 questões do recorte a isca foi 30 dias no lugar dos 15 dias de transição. A banca também leva para o retorno ao presencial a exigência de mútuo acordo, que vale só no caminho inverso.

DICA AFIADA

Para casa, só com acordo. De volta ao escritório, o empregador decide, com 15 dias de transição e aditivo contratual.

CLT, art. 75-C, § 2º

§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

11 Teletrabalho

21 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Lívia trabalha em teletrabalho para uma editora de Blumenau e recebe por página revisada, isto é, por produção. Ainda que em algumas semanas dedique mais de 44 horas às revisões, ela não tem direito a horas extras.

A regra: No teletrabalho por produção ou tarefa não se aplica o capítulo da duração do trabalho, e por isso não há horas extras. O teletrabalhador contratado por jornada tem controle de horário e horas extras como qualquer empregado.

A ARMADILHA DA FCC

troca de consequência jurídica

A banca manda pagar horas extras ao teletrabalhador por produção, estende a exclusão do controle de jornada a todo teletrabalhador, como fazia a redação de 2017 do art. 62, III, ou diz que o teletrabalho não pode ser contratado por produção. Desde a Lei 14.442/2022, ele pode ser por jornada, produção ou tarefa, e só os dois últimos ficam fora do capítulo da jornada.

DICA AFIADA

Pergunte como o teletrabalhador é pago, não onde ele trabalha: por jornada, tem horas extras; por produção ou tarefa, não tem.

CLT, art. 62, III, e art. 75-B, §§ 2º e 3º

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: [...] III - os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa.

12 Grupo econômico, sucessão de empregadores e sócio retirante

20 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Marcelo deixou a sociedade de uma transportadora de Chapecó, e a alteração do contrato social foi averbada em fevereiro de 2025. Em janeiro de 2026, um motorista que trabalhou na empresa quando Marcelo ainda era sócio ajuizou reclamação. ~~Mesmo sem fraude, Marcelo responde solidariamente com a empresa e com os sócios atuais, e pode ser executado em primeiro lugar.~~

Versão correta: Sem fraude, o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações do período em que foi sócio, em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a saída, na ordem: empresa devedora, sócios atuais e, por último, sócios retirantes. A responsabilidade só é solidária se comprovada fraude na alteração societária.

A ARMADILHA DA FCC

troca de consequência jurídica

É a troca mais repetida do tema: em 5 questões do recorte a isca trocou subsidiária por solidária, em 2 encurtou também o prazo para 1 ano e em outras 2 inverteu a ordem, pondo os sócios atuais à frente da empresa devedora.

DICA AFIADA

Retirante: subsidiário, 2 anos da averbação, último da fila (empresa, sócios atuais, retirante). Solidário só com fraude.

CLT, art. 10-A

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: I - a empresa devedora; II - os sócios atuais; e III - os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.

13 Grupo econômico, sucessão de empregadores e sócio retirante

20 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

A Padaria Trigo Bom e a Oficina Motor Forte, de Itajaí, têm os mesmos dois sócios, mas funcionam de forma independente, sem interesse integrado, comunhão de interesses nem atuação conjunta. Por isso, a padaria não responde pelos créditos trabalhistas de um mecânico da oficina.

A regra: A mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. É preciso demonstrar interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e atuação conjunta, ou direção, controle ou administração de uma empresa por outra. Configurado o grupo, aí sim a responsabilidade é solidária.

A ARMADILHA DA FCC

conclusão que não decorre do caso

A mera identidade de sócios foi o subtema mais cobrado do tema. A FCC descreve empresas com o mesmo quadro societário e conclui pela solidariedade (isca vista em 3 questões, como mesmo quadro societário ou identidade de sócios suficiente por si só).

DICA AFIADA

Sócio em comum não faz grupo. Grupo pede interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta.

CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

14 Contrato intermitente

19 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Contratado como garçom intermitente por um bufê de Recife, Felipe recebeu, com quatro dias corridos de antecedência, convocação para trabalhar num evento e não respondeu no prazo de um dia útil. O silêncio equivale a recusa, e a recusa não descaracteriza a subordinação própria do contrato intermitente.

A regra: Recebida a convocação, o intermitente tem um dia útil para responder, presumindo-se a recusa no silêncio; a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação.

A ARMADILHA DA FCC

negação inserida

A FCC inverte o efeito do silêncio (aceitação em vez de recusa), diz que a recusa descaracteriza a subordinação e troca os prazos: em 2 questões do recorte, 1 dia útil para responder virou 2 dias úteis, e os 3 dias corridos de antecedência viram dias úteis. Troca de prazo foi a técnica mais marcada no tema (18).

DICA AFIADA

3 dias corridos para convocar, 1 dia útil para responder, silêncio é recusa.

CLT, art. 452-A, §§ 1º a 3º

§ 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. § 3º A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente.

15 Contrato intermitente

19 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Contratada como recepcionista intermitente por um centro de convenções de Florianópolis, Larissa aceitou a convocação para trabalhar nos três dias de um congresso e faltou sem justo motivo. A empresa pode exigir dela ~~multa equivalente à integralidade da remuneração que seria devida pelos três dias, sem possibilidade de compensação~~.

Versão correta: Aceita a oferta, a parte que descumprir sem justo motivo paga à outra, em trinta dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. A multa vale nos dois sentidos, para o empregado e para o empregador.

A ARMADILHA DA FCC

troca de consequência jurídica

A banca nega a multa (isca vista em 2 questões do recorte), cobra o valor integral do período (em outras 2) ou aplica a multa à simples recusa, que nem é falta. A multa só nasce depois do aceite.

DICA AFIADA

Recusou: sem multa. Aceitou e faltou sem motivo: multa de 50%, em 30 dias, com compensação.

CLT, art. 452-A, § 4º

§ 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.

16 Jornada: tempo à disposição, horas in itinere e registro de ponto

17 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Os empregados de uma mineradora em Itabira são levados todos os dias ao local de trabalho, de difícil acesso e sem transporte público regular, em ônibus fornecido pela empresa. ~~O tempo desse trajeto integra a jornada, por ser tempo à disposição do empregador.~~

Versão correta: Depois da Reforma, o tempo de deslocamento da residência até a efetiva ocupação do posto, por qualquer meio, inclusive o transporte fornecido pelo empregador, não se computa na jornada, por não ser tempo à disposição.

A ARMADILHA DA FCC

texto revogado ou anterior à reforma

Foi o ponto mais cobrado do tema, e a técnica de texto anterior à Reforma foi marcada 25 vezes. A banca descreve exatamente os requisitos das antigas horas in itinere (local de difícil acesso, sem transporte público, condução do empregador) para induzir o reconhecimento da jornada.

DICA AFIADA

Difícil acesso e ônibus da empresa eram requisitos da regra antiga. Hoje, o trajeto de casa até o posto não é jornada, por qualquer meio.

CLT, art. 58, § 2º

§ 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

17 Jornada: tempo à disposição, horas in itinere e registro de ponto

17 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Numa fábrica de móveis de Bento Gonçalves, a empresa permite que os empregados troquem de roupa no vestiário, mas não exige que a troca seja feita ali. Carlos prefere se trocar na fábrica e gasta nisso 15 minutos por dia. Esse tempo não é tempo à disposição do empregador nem conta como hora extra.

A regra: A troca de roupa ou uniforme só é tempo à disposição quando o empregador obriga que ela seja feita na empresa. Sem essa obrigação, o tempo gasto por escolha do empregado não é computado como extraordinário, ainda que passe dos cinco minutos do art. 58, § 1º.

A ARMADILHA DA FCC

generalização indevida

A FCC trata toda troca de uniforme como tempo à disposição, em qualquer situação (isca vista em 2 questões do recorte), ou monta casos com vários empregados e conta como jornada quem se trocou na empresa por vontade própria.

DICA AFIADA

Troca de uniforme só conta se a empresa exigir que seja feita lá. Por escolha do empregado, não conta.

CLT, art. 4º, § 2º, VIII

§ 2º Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, [...] adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras: [...] VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.

18 Extinção do contrato por acordo (art. 484-A)

16 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Ao extinguir o contrato por acordo com a empregadora, em Campo Grande, Tânia recebe pela metade o aviso prévio indenizado e a indenização sobre o FGTS, pode movimentar até 80% dos depósitos ~~e tem acesso ao seguro-desemprego~~.

Versão correta: No acordo do art. 484-A, pagam-se pela metade o aviso prévio indenizado e a indenização sobre o FGTS, as demais verbas integralmente, e a movimentação da conta fica limitada a 80% dos depósitos. O acordo não autoriza o ingresso no seguro-desemprego.

A ARMADILHA DA FCC

troca de consequência jurídica

A FCC concede o seguro-desemprego ao acordo, troca o saque de 80% por 70% ou 50% e põe pela metade verbas que são integrais, como o 13º. No recorte, o erro de conta com esses percentuais aparece em 28 alternativas.

DICA AFIADA

Metade: só o aviso indenizado e a indenização do FGTS. Saque: até 80%. Seguro-desemprego: não.

CLT, art. 484-A, I, II e §§ 1º e 2º

§ 2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.

19 Equiparação salarial

13 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Marta e Paulo exercem a mesma função, com igual produtividade e perfeição técnica, para uma rede de lojas sem quadro de carreira, Marta na filial de Contagem e Paulo na de Belo Horizonte. A diferença de tempo de serviço entre eles é de um ano. ~~Como as duas filiais ficam na mesma região metropolitana, Marta tem direito à equiparação salarial com Paulo~~.

Versão correta: Desde a Lei 13.467/2017, a equiparação exige trabalho para o mesmo empregador e no mesmo estabelecimento empresarial, além de diferença de tempo de serviço para o empregador de até 4 anos e na função de até 2 anos. Filiais distintas na mesma região metropolitana não bastam.

A ARMADILHA DA FCC

texto revogado ou anterior à reforma

Em 5 questões do recorte a isca foi a mesma região metropolitana, critério antigo da jurisprudência, no lugar do mesmo estabelecimento. A banca também inverte os prazos (2 anos no empregador e 4 na função) ou exige quadro de carreira para haver equiparação.

DICA AFIADA

Mesmo empregador, mesmo estabelecimento. Tempo: até 4 anos na empresa e até 2 anos na função.

CLT, art. 461, caput e § 1º

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. § 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.

20 Suspensão e interrupção do contrato

13 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Caio, empregado de uma gráfica em Bauru, faltou dois dias consecutivos em razão do falecimento de seu irmão. As faltas são justificadas e não podem ser descontadas do salário, por se tratar de hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

A regra: O empregado pode faltar até 2 dias consecutivos, sem prejuízo do salário, pelo falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico declarado na CTPS. Ausência remunerada é interrupção do contrato.

A ARMADILHA DA FCC

mistura de institutos parecidos

A FCC chama de suspensão a falta remunerada, que é interrupção, e troca os prazos do art. 473: em várias questões do recorte o luto vira 3 dias, o casamento 4 dias e a doação de sangue 2 dias. Troca de prazo é a técnica mais usada no tema (17 alternativas).

DICA AFIADA

Luto: 2 dias. Casamento: 3. Doação de sangue: 1 a cada 12 meses. Exames preventivos de câncer: até 3 a cada 12 meses. Se o salário é pago, é interrupção; se não é, suspensão.

CLT, art. 473, I

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica;

21 Jornada: horas extras, compensação e banco de horas

12 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

A transportadora Rota Sul, de Pelotas, firmou com o motorista Joel acordo individual escrito de banco de horas, pelo qual as horas excedentes devem ser compensadas no prazo máximo de seis meses. O ajuste é válido, ainda que não exista acordo ou convenção coletiva sobre o tema.

A regra: O banco de horas pode ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra em até seis meses. Por acordo ou convenção coletiva, o período pode chegar a um ano. Para compensar no mesmo mês, basta acordo individual, tácito ou escrito.

A ARMADILHA DA FCC

requisito a mais

A banca exige obrigatoriamente negociação coletiva para o banco de horas ou troca o prazo do acordo individual por 120 dias, 8 meses ou 1 ano, que é o limite do ajuste coletivo.

DICA AFIADA

Individual escrito: 6 meses. Coletivo: 1 ano. Mesmo mês: acordo individual, até tácito.

CLT, art. 59, §§ 2º, 5º e 6º

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. [...] § 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. § 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.

22 Alteração do contrato: reversão, função de confiança e regulamento

12 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Depois de 12 anos como gerente de agência de uma cooperativa de crédito em Chapecó, Rogério foi revertido, sem justo motivo, ao cargo efetivo de escriturário. ~~Como exerceu a função de confiança por mais de dez anos, ele tem direito a manter a gratificação, que se incorporou ao salário~~.

Versão correta: A reversão ao cargo efetivo, com ou sem justo motivo, não é alteração unilateral ilícita e não assegura a manutenção da gratificação de função, que não se incorpora, qualquer que seja o tempo de exercício da função.

A ARMADILHA DA FCC

texto revogado ou anterior à reforma

Em 6 alternativas do recorte a isca foi a incorporação da gratificação depois de 5 ou de 10 anos na função, entendimento anterior à Lei 13.467/2017. A banca também inventa ressalvas, como a manutenção quando a reversão é sem justo motivo.

DICA AFIADA

Reverteu ao cargo efetivo, perdeu a gratificação. Não importa o tempo nem o motivo.

CLT, art. 468, §§ 1º e 2º

§ 1º Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.

23 Remuneração e salário: parcelas salariais, utilidades e salário mínimo

12 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Uma rede de farmácias de Goiânia paga, todos os meses, ajuda de custo aos farmacêuticos que se deslocam entre as filiais e, além disso, comissões sobre as vendas. Nos termos da CLT, ~~as duas parcelas, por serem habituais, integram o salário~~.

Versão correta: As comissões integram o salário. A ajuda de custo, ainda que habitual, não integra a remuneração, não se incorpora ao contrato e não é base de encargo trabalhista ou previdenciário.

A ARMADILHA DA FCC

mistura de róis legais

A FCC junta na mesma frase parcelas dos dois róis do art. 457: importância fixa, gratificações legais e comissões integram; ajuda de custo, auxílio-alimentação, diárias, prêmios e abonos não integram, mesmo habituais. Ajuda de custo e prêmio são as iscas que mais se repetem no recorte.

DICA AFIADA

Integram: importância fixa, gratificações legais e comissões. Não integram, mesmo habituais: ajuda de custo, auxílio-alimentação (vedado em dinheiro), diárias para viagem, prêmios e abonos.

CLT, art. 457, §§ 1º e 2º

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

24 Aviso prévio

12 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Dispensado sem justa causa depois de 25 anos completos na mesma metalúrgica de Joinville, ~~Valdir tem direito a aviso prévio de 105 dias~~, resultado de 30 dias de base mais 3 dias por ano de serviço.

Versão correta: O aviso prévio proporcional soma 3 dias por ano de serviço à base de 30 dias, mas o acréscimo é limitado a 60 dias. O total máximo é de 90 dias, e é isso que Valdir recebe.

A ARMADILHA DA FCC

erro de cálculo

O erro de cálculo domina o tema (18 alternativas do recorte): a banca faz a conta sem o teto e oferece 105 ou 120 dias, ou troca o teto de 90 por 60 dias.

DICA AFIADA

30 mais 3 por ano, com teto de 90 dias. Quem tem 20 anos ou mais de casa já está no teto.

Lei 12.506/2011, art. 1º, parágrafo único

Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.

25 FGTS

11 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Carola, empregada de uma indústria têxtil em Americana, foi diagnosticada com neoplasia maligna e continua trabalhando normalmente. Ela pode movimentar a conta vinculada do FGTS, ainda que o contrato de trabalho não tenha sido extinto.

A regra: A neoplasia maligna do trabalhador ou de dependente autoriza a movimentação da conta vinculada, com o contrato em curso. O mesmo vale para o portador do vírus HIV, para o estágio terminal de doença grave e para quem tem 70 anos ou mais.

A ARMADILHA DA FCC

restrição indevida

A banca restringe o saque a quem foi dispensado sem justa causa, deixando de fora a doença grave e o falecimento, ou põe no rol hipóteses que não estão lá, como a suspensão do contrato para qualificação profissional. Também troca a idade de 70 anos por 60.

DICA AFIADA

FGTS com contrato ativo: neoplasia maligna, HIV, estágio terminal de doença grave e 70 anos. Suspensão para qualificação não libera.

Lei 8.036/1990, art. 20, XI, XIII, XIV e XV

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: [...] XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna. [...] XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a setenta anos.

26 Intervalos intrajornada e interjornada

10 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Rafaela, caixa de um supermercado em Maceió, cumpre jornada de oito horas e usufrui apenas 40 minutos de intervalo para refeição. Ela tem direito ao pagamento de 20 minutos, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, parcela de natureza indenizatória.

A regra: A concessão parcial do intervalo intrajornada gera o pagamento apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre a hora normal, e essa parcela tem natureza indenizatória.

A ARMADILHA DA FCC

texto revogado ou anterior à reforma

Em 15 alternativas do recorte a isca foi a regra anterior à Lei 13.467/2017: pagamento da hora inteira, natureza salarial com reflexos. A banca também tira o acréscimo de 50% ou manda computar o intervalo na jornada.

DICA AFIADA

Intervalo cortado: paga só o que faltou, com 50%, e sem natureza salarial.

CLT, art. 71, § 4º

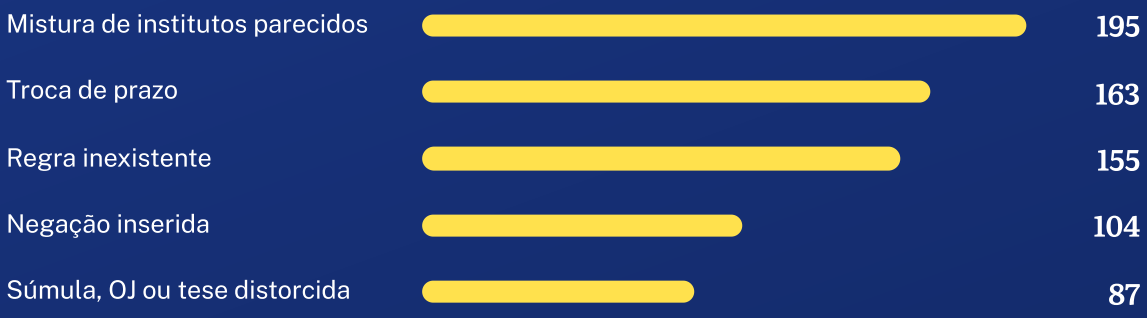
§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

PARTE 2: GABARITO COMENTADO

27 a 50

Direito Processual do Trabalho

24 assertivas. No recorte, 383 questões e 1462 alternativas erradas. Estas são as trocas que a FCC mais fez nesta matéria:



27 Atos, termos e prazos processuais

23 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Intimada pelo correio num sábado, a reclamada de uma ação em Aracaju considera-se intimada no primeiro dia útil seguinte, e a contagem do prazo começa no dia útil subsequente a este.

A regra: Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dá no primeiro dia útil imediato e a contagem, no dia útil subsequente.

A ARMADILHA DA FCC

troca de marco inicial de contagem

A banca começa a contagem no próprio primeiro dia útil ou trata o sábado como o dia da intimação. Troca de marco inicial aparece 12 vezes entre as alternativas erradas de Processo.

DICA AFIADA

Sábado: intimação na segunda, contagem a partir da terça, se ambos forem dias úteis.

Súmula 262, I, do TST; CLT, art. 775

Súmula 262: I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subseqüente.

28 Atos, termos e prazos processuais

23 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

O recesso forense de 20 de dezembro a 20 de janeiro ~~interrompe os prazos processuais trabalhistas, de modo que o prazo recursal em curso recomeça por inteiro~~ a partir de 21 de janeiro.

Versão correta: O período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, suspende o curso dos prazos: o que restava do prazo volta a correr depois de 20 de janeiro, sem devolução integral. Nesse período não há audiências nem sessões de julgamento.

A ARMADILHA DA FCC

troca de consequência jurídica

Em 6 alternativas do recorte a isca foi dizer que o recesso interrompe os prazos, quando a lei e a Súmula 262, II, do TST falam em suspensão: o prazo volta a correr pelo que restava, não por inteiro.

DICA AFIADA

Recesso: 20/12 a 20/1, inclusive, e suspende. Volta a correr só o saldo.

CLT, art. 775-A; Súmula 262, II, do TST

Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

29

Recursos: depósito recursal e preparo
23 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Condenada em reclamação ajuizada em Campos dos Goytacazes, a Associação Vida Plena, entidade filantrópica, ~~deve recolher o depósito recursal pela metade~~, como as microempresas e os empregadores domésticos.

Versão correta: Entidades filantrópicas são isentas do depósito recursal, assim como os beneficiários da justiça gratuita e as empresas em recuperação judicial. Pagam pela metade as entidades sem fins lucrativos, os empregadores domésticos, os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte.

A ARMADILHA DA FCC

mistura de institutos parecidos

Isenção e redução pela metade são os dois róis do art. 899 (§§ 9º e 10) que a FCC mais cruza. Depósito recursal e preparo é o tema de Processo com mais iscas de mistura de institutos (7), que inclui a Súmula 86: massa falida não precisa de preparo, liquidação extrajudicial precisa.

DICA AFIADA

Isentos: justiça gratuita, filantrópica, recuperação judicial. Metade: sem fins lucrativos, doméstico, MEI, ME e EPP. Filantrópica não é o mesmo que entidade sem fins lucrativos.

CLT, art. 899, §§ 9º e 10

§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. § 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

30

Recursos: depósito recursal e preparo
23 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Ao interpor agravo de instrumento para destrancar recurso de revista, a empresa Ferragens Ipê, de Itajaí, deve depositar 50% do valor do depósito do recurso que pretende destrancar, salvo se a revista atacar decisão contrária a súmula ou orientação jurisprudencial do TST.

A regra: No agravo de instrumento, o depósito recursal corresponde a 50% do depósito do recurso que se pretende destrancar, e não é obrigatório quando a revista se insurge contra decisão contrária a súmula ou OJ do TST.

A ARMADILHA DA FCC

troca de número/quórum/percentual

A FCC troca os 50% por 40%, 60% ou pelo valor integral, ou nega a dispensa prevista no § 8º.

DICA AFIADA

Agravo de instrumento: metade do depósito do recurso trancado; nada, se a revista combate decisão contrária a súmula ou OJ do TST.

CLT, art. 899, §§ 7º e 8º

§ 7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

31 Procedimentos: ordinário, sumaríssimo e de alçada

20 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Reclamação de R$ 25.000,00 ajuizada em Petrolina contra uma autarquia municipal ~~segue o procedimento sumaríssimo~~, já que o valor não passa de 40 salários mínimos.

Versão correta: As demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional estão excluídas do sumaríssimo, qualquer que seja o valor; a causa segue o rito ordinário.

A ARMADILHA DA FCC

conclusão que não decorre do caso

A banca esconde no caso o dado que muda o rito (ente público no polo passivo) e destaca só o valor. Também trata o sumaríssimo como faculdade do autor, quando ele é obrigatório até 40 salários mínimos, mesmo com pedido de dano moral.

DICA AFIADA

Até 40 salários mínimos: sumaríssimo obrigatório, salvo Administração direta, autárquica e fundacional. Empresa pública e sociedade de economia mista não estão nessa exclusão.

CLT, art. 852-A

Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.

32 Procedimentos: ordinário, sumaríssimo e de alçada

20 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

No procedimento sumaríssimo não se faz citação por edital: cabe ao autor indicar corretamente o nome e o endereço do reclamado, sob pena de arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

A regra: No sumaríssimo, o pedido deve ser certo ou determinado e indicar o valor, não há citação por edital e o descumprimento dessas exigências pelo reclamante leva ao arquivamento, com custas sobre o valor da causa.

A ARMADILHA DA FCC

regra inexistente

Nas regras do sumaríssimo, a FCC inventa vedações que a lei não traz (como a proibição de perícia, que é admitida quando a prova do fato a exigir) e apaga as que existem (citação por edital, pedido sem valor).

DICA AFIADA

Sumaríssimo: pedido líquido, sem edital, até 2 testemunhas por parte que comparecem sem intimação, perícia só quando a prova exigir.

CLT, art. 852-B, I, II e § 1º

II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado; [...] § 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

33 Competência material da Justiça do Trabalho

18 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Os empregados celetistas de uma autarquia estadual de Teresina entraram em greve, e a autarquia quer ver declarada a abusividade do movimento. ~~Por se tratar de servidores regidos pela CLT, a ação deve ser proposta na Justiça do Trabalho~~.

Versão correta: A abusividade de greve de servidores celetistas da administração direta, das autarquias e das fundações públicas é julgada pela Justiça comum, federal ou estadual. O regime celetista não desloca essa ação para a Justiça do Trabalho.

A ARMADILHA DA FCC

troca de competência ou de órgão

A FCC usa o regime celetista como chamariz para levar a causa à Justiça do Trabalho. Em 8 trocas do recorte a resposta certa era Justiça comum e a isca, Justiça do Trabalho, quase sempre em greve ou parcela administrativa de servidor celetista.

DICA AFIADA

Greve de servidor da administração direta, autárquica ou fundacional vai à Justiça comum, seja ele celetista ou estatutário. Greve na iniciativa privada e nas estatais fica na Justiça do Trabalho.

STF, Tema 544 da repercussão geral (RE 846854); CF, art. 114, II

Tese: A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas.

34 Competência material da Justiça do Trabalho

18 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

O Sindicato dos Comerciários de Caruaru e um sindicato recém-fundado disputam a representação dos empregados do comércio do município. A ação em que se discute qual entidade representa a categoria é da competência da Justiça do Trabalho.

A regra: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores.

A ARMADILHA DA FCC

troca de competência ou de órgão

A banca desloca a disputa sindical para a Justiça comum, estadual ou federal (em 3 trocas a isca foi Justiça Comum Federal e em outras 2, Justiça Federal comum), lembrando a regra anterior à EC 45/2004.

DICA AFIADA

Representação sindical, em qualquer combinação (sindicato x sindicato, x trabalhador, x empregador), é Justiça do Trabalho desde a EC 45/2004.

CF, art. 114, III

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: [...] III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;

35 Provas: ônus, prova testemunhal e perícia

18 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Lucas, ex-empregado de uma rede de farmácias de Londrina, alega diferenças de FGTS em sua conta vinculada. Como o fato é constitutivo do direito, ~~cabe a Lucas provar a irregularidade dos depósitos, apresentando os extratos~~.

Versão correta: É do empregador o ônus de provar a regularidade dos depósitos do FGTS, porque o pagamento é fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II; CLT, art. 818, II).

A ARMADILHA DA FCC

troca de sujeito

A FCC transfere o encargo ao empregado. No recorte, a troca "do empregador" por "do empregado" apareceu 5 vezes, a mais repetida do tema.

DICA AFIADA

FGTS: quem paga prova que pagou. O empregador demonstra a regularidade dos depósitos.

Súmula 461 do TST; CLT, art. 818, II

Súmula 461: É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).

36 Provas: ônus, prova testemunhal e perícia

18 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Em reclamação ajuizada em Juiz de Fora, o juiz verificou que só a empresa tinha acesso aos registros eletrônicos de entrada de veículos e, por decisão fundamentada proferida antes da abertura da instrução, atribuiu a ela o ônus de provar o horário de chegada do motorista. A decisão é válida, desde que a empresa tenha oportunidade de se desincumbir do encargo.

A regra: Diante da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juízo pode distribuir o ônus de modo diverso, por decisão fundamentada, proferida antes da abertura da instrução, dando à parte a oportunidade de se desincumbir do encargo.

A ARMADILHA DA FCC

mistura de institutos parecidos

A banca troca os requisitos da distribuição dinâmica: dispensa a fundamentação, permite a decisão depois da instrução ou na sentença, ou nega o adiamento da audiência pedido pela parte que recebeu o encargo.

DICA AFIADA

Distribuição dinâmica: decisão fundamentada, antes da instrução, com chance real de provar. A requerimento, a audiência é adiada.

CLT, art. 818, §§ 1º e 2º

§ 1º [...] poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido.

37 Competência territorial, conflitos e exceção de incompetência

18 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Ajuizada reclamação em Campinas por empregado que sempre trabalhou em Jundiaí, a empresa pretende arguir a incompetência territorial. Para isso, deve apresentar a exceção ~~em até dez dias contados da notificação, ainda que a audiência já tenha sido realizada~~.

Versão correta: A exceção de incompetência territorial deve ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência, em peça que sinalize a existência da exceção. Protocolada, o processo fica suspenso até a decisão.

A ARMADILHA DA FCC

troca de prazo

A troca de prazo domina o tema: em 6 questões do recorte a isca foi 10 dias no lugar de 5, e em outras 4 o marco foi deslocado para "até 10 dias antes da audiência" ou "até 5 dias antes da audiência".

DICA AFIADA

Exceção de incompetência territorial: 5 dias da notificação, antes da audiência, em peça própria. O processo para até a decisão.

CLT, art. 800, caput e § 1º

Art. 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. § 1º Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta Consolidação até que se decida a exceção.

38 Competência territorial, conflitos e exceção de incompetência

18 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Renata foi contratada em Fortaleza por uma construtora e, durante todo o contrato, prestou serviços em uma obra em Mossoró. Em regra, a reclamação trabalhista dela deve ser ajuizada em Mossoró, local da prestação dos serviços, ainda que contratada em outra cidade.

A regra: A competência territorial é fixada pelo local em que o empregado presta serviços ao empregador, ainda que contratado noutro local ou no estrangeiro. Só quando o empregador promove atividades fora do lugar do contrato o empregado pode escolher entre o foro da celebração e o da prestação.

A ARMADILHA DA FCC

mistura de institutos parecidos

A FCC mistura a regra geral do caput com a opção do § 3º, dando ao empregado comum a escolha do foro da contratação, ou aplica a regra do agente viajante (filial a que está subordinado) a quem trabalha em lugar fixo.

DICA AFIADA

Regra: onde trabalha. Viajante: filial a que se subordina ou domicílio. Empresa itinerante: celebração ou prestação, à escolha do empregado.

CLT, art. 651, caput e §§ 1º e 3º

Art. 651. A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. [...] § 3º Em se tratando de empregador que promova realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços.

39 Honorários advocatícios de sucumbência

17 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Julgada procedente a reclamação de uma auxiliar de cozinha de Pelotas, o juiz deve fixar os honorários de sucumbência do advogado dela ~~entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%~~ sobre o valor que resultar da liquidação da sentença.

Versão correta: Os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho são fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

A ARMADILHA DA FCC

troca de número/quórum/percentual

A troca de percentual é a técnica mais usada no tema (22 ocorrências no recorte). As iscas foram 10% a 20% (3 vezes), 15% a 30%, 10% a 30% e máximo de 20% (2 vezes cada), quase sempre importadas do CPC.

DICA AFIADA

CLT: 5% a 15%. CPC: 10% a 20%. Na prova trabalhista, vale a CLT.

CLT, art. 791-A, caput

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

40 Honorários advocatícios de sucumbência

17 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Em reclamação contra o Município de Bauru, o trabalhador, assistido pelo sindicato de sua categoria, teve o pedido julgado parcialmente procedente, e o Município apresentou reconvenção, que foi rejeitada. São devidos honorários de sucumbência nessa causa, inclusive na reconvenção, e o juiz fixará sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.

A regra: Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública, nas ações com assistência ou substituição sindical e na reconvenção; na procedência parcial, há sucumbência recíproca, vedada a compensação.

A ARMADILHA DA FCC

negação inserida

A banca insere uma negação para excluir a Fazenda Pública, a assistência sindical ou a reconvenção (16 ocorrências de negação inserida no recorte), ou troca a vedação por permissão de compensar.

DICA AFIADA

Honorários na CLT alcançam Fazenda, sindicato, causa própria e reconvenção. Sucumbência recíproca sem compensação.

CLT, art. 791-A, §§ 1º, 3º e 5º

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. [...] § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. [...] § 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

41 Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

17 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Na execução de uma reclamação em Anápolis, o juiz acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu os sócios da empresa no polo passivo. Os sócios podem impugnar essa decisão por agravo de petição, sem precisar garantir o juízo.

A regra: Da decisão que acolhe ou rejeita o incidente cabe, na fase de execução, agravo de petição, independentemente de garantia do juízo. Na fase de cognição não cabe recurso de imediato, e, se a decisão for do relator no tribunal, cabe agravo interno.

A ARMADILHA DA FCC

requisito a mais

A FCC acrescenta a exigência de garantia do juízo (3 questões do recorte), troca o agravo de petição por recurso ordinário (2) ou por agravo de instrumento com garantia, ou admite recurso imediato na fase de conhecimento.

DICA AFIADA

IDPJ: conhecimento, sem recurso imediato; execução, agravo de petição sem garantia; relator no tribunal, agravo interno.

CLT, art. 855-A, § 1º

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente: I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação; II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo; III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal.

42 Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

17 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra uma transportadora de Cascavel, os sócios serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis ~~no prazo de 8 dias, sem que o processo principal seja suspenso~~.

Versão correta: Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica é citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis em 15 dias, e a instauração suspende o processo, sem prejuízo de tutela de urgência cautelar.

A ARMADILHA DA FCC

troca de prazo

A troca de prazo é a mais repetida do tema: em 5 questões do recorte a isca foi 8 dias, prazo dos recursos trabalhistas, e em 4 foi 10 dias, no lugar dos 15 dias do CPC. A banca também nega a suspensão do processo.

DICA AFIADA

IDPJ: sócio citado em 15 dias, processo suspenso. Não confunda com os 8 dias dos recursos.

CPC, art. 135; CLT, art. 855-A, caput e § 2º

CPC, art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. CLT, art. 855-A, § 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

43 Audiência: comparecimento das partes, arquivamento e conciliação

15 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Na audiência de uma reclamação em Montes Claros, a empresa reclamada foi representada por um contador terceirizado que não é seu empregado, mas conhece os fatos discutidos. A representação é válida, e as declarações do preposto obrigam a empresa.

A regra: O empregador pode fazer-se substituir pelo gerente ou por qualquer preposto que tenha conhecimento do fato, cujas declarações o obrigam, e o preposto não precisa ser empregado da reclamada.

A ARMADILHA DA FCC

texto revogado ou anterior à reforma

A banca exige que o preposto seja empregado, regra da antiga Súmula 377 do TST, superada pelo § 3º do art. 843 da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017. Também combina esse ponto com a recusa da contestação trazida pelo advogado do reclamado ausente.

DICA AFIADA

Preposto precisa conhecer os fatos, não precisa ser empregado.

CLT, art. 843, §§ 1º e 3º

§ 1º É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o proponente. [...] § 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada.

44 Execução: iniciativa, garantia do juízo e penhora

14 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Citada para pagar o débito em execução trabalhista em Joinville, uma indústria de móveis não pagou e apresentou seguro-garantia judicial para garantir a execução. A garantia é admitida pela CLT, ao lado do depósito da quantia atualizada e da nomeação de bens à penhora.

A regra: O executado que não paga pode garantir a execução por depósito da quantia atualizada e acrescida das despesas processuais, por seguro-garantia judicial ou pela nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial do art. 835 do CPC.

A ARMADILHA DA FCC

regra inexistente

A FCC cria a exigência de que a garantia seja só em dinheiro ou depósito, ou troca o acréscimo mínimo de 30% exigido sobre o débito no seguro-garantia por 35% (2 questões do recorte).

DICA AFIADA

Garantia da execução: dinheiro, seguro-garantia ou bens na ordem do art. 835 do CPC.

CLT, art. 882

Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

45 Recurso de revista, transcendência e embargos no TST

14 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Ao examinar a admissibilidade de recurso de revista interposto por uma cooperativa de Chapecó, a Presidência do TRT ~~negou-lhe seguimento por entender que a causa não oferece transcendência econômica, política, social ou jurídica~~.

Versão correta: O juízo de admissibilidade da Presidência do TRT limita-se aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso de revista. A transcendência é examinada só pelo TST.

A ARMADILHA DA FCC

troca de competência ou de órgão

A banca atribui à Presidência do TRT o exame da transcendência ou troca o Presidente do TRT pelo Presidente do TST no juízo de admissibilidade (2 questões do recorte).

DICA AFIADA

Transcendência é filtro do TST. O TRT só confere os pressupostos do recurso.

CLT, art. 896-A, § 6º

§ 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.

46 Execução: prescrição intercorrente

14 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Na execução de uma reclamação em Maringá, o juiz intimou o exequente a indicar bens do devedor, e ele nada fez. A prescrição intercorrente ~~consuma-se em cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença~~.

Versão correta: A prescrição intercorrente no processo do trabalho ocorre em dois anos, contados de quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução, e pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A ARMADILHA DA FCC

troca de prazo

A FCC troca o prazo e o marco inicial: no recorte, a isca foi cinco anos em 7 questões e um ano em 4, e o marco foi deslocado para o trânsito em julgado em 2.

DICA AFIADA

Prescrição intercorrente: 2 anos a partir da ordem judicial descumprida pelo exequente, declarável de ofício.

CLT, art. 11-A

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. § 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. § 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

47 Execução: embargos à execução e impugnação à liquidação

14 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Executada em Sobral, uma associação beneficente reconhecida como entidade filantrópica opôs embargos à execução sem garantir o juízo e sem bens penhorados. Os embargos podem ser recebidos, pois a exigência de garantia não se aplica a essas entidades nem a quem compõe ou compôs sua diretoria.

A regra: A exigência de garantia ou penhora para embargar não se aplica às entidades filantrópicas e a quem compõe ou compôs sua diretoria. Para os demais executados, garantida a execução ou penhorados os bens, o prazo de embargos é de 5 dias, com igual prazo ao exequente para impugnação.

A ARMADILHA DA FCC

regra inexistente

A banca generaliza a garantia do juízo como exigência de todo executado, esquecendo a exceção das filantrópicas, e troca os 5 dias dos embargos por 8 dias, prazo dos recursos (3 questões do recorte).

DICA AFIADA

Embargos à execução: 5 dias depois da garantia. Filantrópica e seus diretores embargam sem garantir.

CLT, art. 884, caput e § 6º

Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação. [...] § 6º A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.

48 Partes e procuradores: jus postulandi, representação e litisconsórcio

13 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

Vencido em recurso ordinário no TRT, um vigilante de Arapiraca, que atuou sem advogado desde a petição inicial, ~~pode interpor pessoalmente recurso de revista, porque o jus postulandi alcança todos os graus da Justiça do Trabalho~~.

Versão correta: O jus postulandi limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho e não alcança a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança nem os recursos de competência do TST, como a revista.

A ARMADILHA DA FCC

súmula, OJ ou tese distorcida

A FCC distorce a Súmula 425 do TST (13 ocorrências de súmula ou tese distorcida no tema): estende o jus postulandi a todos os graus ou admite a postulação pessoal em ação originária, como rescisória e mandado de segurança.

DICA AFIADA

Sem advogado: Vara e TRT. Com advogado: recursos para o TST, rescisória, cautelar e mandado de segurança.

Súmula 425 do TST; CLT, art. 791

Súmula 425: O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

49 Dissídio coletivo e ação de cumprimento

11 questões no recorte ●●●●●●●●

ERRADO

O sindicato dos trabalhadores em hotelaria de Foz do Iguaçu quer ajuizar dissídio coletivo de natureza jurídica para interpretar cláusula de convenção coletiva. ~~Como todo dissídio coletivo exige comum acordo~~, o sindicato patronal pode impedir o ajuizamento recusando-se a concordar.

Versão correta: O comum acordo é pressuposto apenas do dissídio coletivo de natureza econômica. O dissídio de natureza jurídica não depende dele, e, em greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público, o MPT pode ajuizar o dissídio.

A ARMADILHA DA FCC

generalização indevida

A FCC estende o comum acordo ao dissídio jurídico e ao de greve, ou nega a legitimidade do MPT em greve em atividade essencial. Também troca a competência originária do TRT pela Vara do Trabalho.

DICA AFIADA

Comum acordo: só no dissídio econômico. Greve em atividade essencial: o MPT pode ajuizar.

CF, art. 114, §§ 2º e 3º

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. § 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

50 Homologação de acordo extrajudicial

11 questões no recorte ●●●●●●●●

CERTO

Paulo e a padaria de Uberlândia onde trabalhou apresentaram petição conjunta de homologação de acordo extrajudicial, cada um com seu advogado. A petição suspende o prazo prescricional quanto aos direitos nela especificados, que volta a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação.

A regra: A homologação de acordo extrajudicial começa por petição conjunta, com advogados distintos (o trabalhador pode ser assistido pelo advogado do sindicato). A petição suspende a prescrição apenas quanto aos direitos especificados, e o prazo volta a correr no dia útil seguinte ao trânsito da decisão que negar a homologação.

A ARMADILHA DA FCC

troca de consequência jurídica

A banca troca suspensão por interrupção da prescrição (3 questões do recorte), estende o efeito a todos os direitos do contrato ou admite advogado comum para as partes.

DICA AFIADA

Acordo extrajudicial: petição conjunta, advogados diferentes, prescrição suspensa só para o que foi especificado.

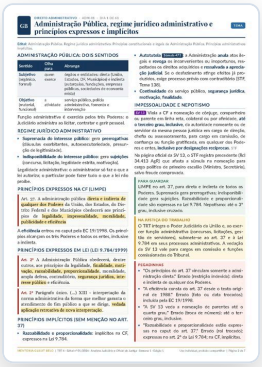
CLT, arts. 855-B e 855-E

Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. § 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum. [...] Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.

DO PRESENTE AO MATERIAL COMPLETO

Isso, todo dia, no programa do seu edital

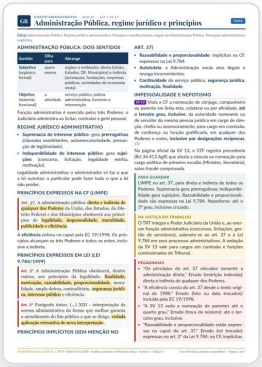
As 50 assertivas saíram do mesmo método dos materiais dia a dia: análise das provas da FCC, lei vigente conferida no Planalto e julgados conferidos no TST, no STF e no STJ. No material, vêm três temas por dia, a lei seca, o treino e a Discursiva do seu cargo, até a prova.



TRT 4 dia a dia

- Analista Judiciário e Oficial de Justiça: 174 temas em 68 dias, com estudo de caso todo dia
- Técnico Judiciário, Área Administrativa: 123 temas em 48 dias, com redação todo dia
- Regimento Interno do TRT 4 na versão vigente, de 1º/10/2026
- Prova prevista para 31/01/2027; inscrições até 25/11/2026

R$ 97 por cargo até 25/11 Ver o Dia 1 grátis



TRT 8 dia a dia

- Analista Judiciário e Oficial de Justiça, com estudo de caso todo dia
- Técnico Judiciário, Área Administrativa, com redação todo dia
- Prova prevista para 17/01/2027

R$ 97 por cargo até 05/11 Ver o Dia 1 grátis



Jurisprudência para o TRT 8ª Região

- Súmulas, OJs e teses do TST, do STF e do STJ que a FCC cobra, por disciplina e na ordem do edital
- Afirmações Certo ou Errado e cartões para revisão espaçada

R$ 97 Ver o Dia 1 grátis

Todos os materiais por edital, com amostra grátis

gbelovaidarcerto-design.github.io/editais | Instagram @mentoriagb

Ver os materiais